

理论攻坚-刑法 2

(笔记)

主讲教师：潘琪

授课时间：2020.03.23



粉笔公考·官方微信

理论攻坚-刑法 2（笔记）

【注意】

1. 本节课从第六节开始，结束刑法课程。
2. 答疑：由于在线人数比较多，为了保证大家流畅、顺利的听课，因此将答疑主要放在课前和课后，明天课前提前 20 分钟答疑，课后在新浪微博私信@粉笔潘琪，本节课下课后 11 点前的问题都会回复大家。

第六节 刑罚

一、主刑

主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑 5 种。

【解析】

1. 刑罚包括三个内容：主刑、附加刑、追诉时效（重点）。
2. 主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑 5 种。常见干扰项是死缓，死缓不是主刑，是死刑的一种适用方式，即判决时，有些人判处死刑但是不需要立马死的，因此适用缓期/死缓的方式。
3. 前四大类了解即可，公安考查较少。重点把握死刑。

1. 管制

管制是指对犯罪分子不实行关押，依法实行社区矫正的刑罚方法。

【解析】

1. 管制对犯罪分子不实行关押：被判处管制后不关押，回家待着，但是不能不管，依法实行社区矫正。
2. 社区矫正机构：一般由基层的司法局、司法所的人担任，被判处管制的人定期到社区矫正机构报告，汇报思想，偶尔有义务劳动需要参加，这种制度称为社区矫正制度，一般是一周一次，有的地方是一个月一次。

2. 拘役

拘役是短期剥夺犯罪分子人身自由，被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就

近执行。

【解析】

拘役：关起来。由公安机关负责执行，一般关押在看守所、拘役所。

3. 有期徒刑

有期徒刑是在一定期限内剥夺犯罪分子的人身自由，实行强制劳动改造的刑罚方法。

4. 无期徒刑

无期徒刑是剥夺犯罪分子终身自由，并强制劳动改造的刑罚方法。



【解析】

1. 有期徒刑：在一定期限内剥夺犯罪分子的人身自由。

2. 无期徒刑：剥夺犯罪分子终身自由。在我国目前，被判处无期徒刑，在监狱中有立功、悔改表现，通过减刑、假释，可能蹲 15、16 年就可以出来了。

3. 有期徒刑、无期徒刑一般在监狱执行。

5. 死刑

死刑是行刑者基于法律所赋予的权力，剥夺犯罪分子生命的刑罚方法。

适用条件限制：

（1）适用对象的限制。犯罪的时候不满 18 周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑；审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

【解析】

1. 死刑（重点）：剥夺犯罪分子生命的刑罚，特别严厉。

2. 适用对象的限制（高频考点）：犯罪的时候不满 18 周岁的人、审判的时候怀孕的妇女、审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑。

（1）对应关系：不满 18 对应犯罪时，怀孕的妇女和已满 75 周岁的人对应

审判时。比如王某 17 岁时杀人，19 岁时审判，犯罪时不满 18 周岁，因此对王某不适用死刑。

（2）审判时怀孕的妇女：在司法解释中做扩大解释，女性从前期关押到执行死刑期间怀过孕，不论流产还是生下来，也不论如何怀孕，只要在此期间怀过孕就属于审判时怀孕的妇女。

①某女性关押前一天流产，从关押到执行期间没有怀孕，不属于审判时怀孕的妇女。

②关押第一天怀孕，第二天流产，从关押到执行怀过孕，属于审判时怀孕的妇女，不适用死刑。

③流产之后、孩子生下来之后不再执行死刑，只要从关押到执行期间怀过孕就不适用死刑。

④案例：云南某女高官，因为贪污被判处死刑立即执行，在押赴刑场时说自己怀孕，经过检查确实怀孕，从关押到执行期间有怀孕的状态，属于审判时怀孕的妇女，不适用死刑，最终依法改判为无期徒刑。

（3）审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外：比如 76 岁的大爷将人大卸八块弄死，属于以特别残忍手段致人死亡，此时适用死刑，记忆“老人有例外”。

（4）“特别残忍手段致人死亡的除外”修饰的仅是“审判时已满 75 周岁老人”，意味着“犯罪的时候不满 18 周岁的人”和“审判的时候怀孕的妇女”不管做了多么恶劣的事情，一律不适用死刑。

（5）犯罪时不满 18 周岁，一般不适用死刑（错误），原因：是一律不适用死刑。

3. 不适用死刑，既不适用死刑立即执行，也不适用死刑缓期执行，最高判处无期徒刑。

4. 答疑：

（1）以特别残忍手段致人死亡：比如五马分尸、泼硫酸。

（2）先行羁押：司法机关限制了人身自由，在法律上认定为先行羁押。

（2）死刑适用程序的限制。死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应

当报请最高人民法院核准。死刑缓期执行的，可以由高级人民法院判决或者核准。

(3) 执行制度的限制。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死缓（2 年）。判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，2 年期满以后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，2 年期满以后，减为 25 年有期徒刑；如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。

【解析】

1. 死刑：剥夺生命的刑罚，执行时要比较严苛。

(1) 判处死刑立即执行，报最高人民法院核准。最高院判处死刑立即执行的不需要再核准。

(2) 判处死刑缓期执行，可以由省高级人民法院进行核准，每个省都有省高院，比如江苏省高级人民法院、云南省高级人民法院，可以由省高院判处、省高院核准。

2. 死缓：缓 2 年。2 年关在监狱中不能回家。在监狱的 2 年内表现不同，结果不同。

(1) 2 年内没有故意犯罪，2 年期满不再执行死刑，减为无期徒刑。

(2) 2 年内没有故意犯罪，还有重大立功表现，比如舍己救人、重大发明创造，减为 25 年有期徒刑。

(3) 2 年内有故意犯罪：

①故意犯罪情节特别恶劣，比如在监狱中想越狱，杀了狱警、狱友，明显不想改造，报最高院核准后执行死刑。

②故意犯罪情节不是特别恶劣，比如和狱友寻衅滋事、打小架，重新计算 2 年缓刑期。

3. 假设某人在死缓 2 年期间一直故意犯罪，但情节都不恶劣，司法解释没有规定，现实中循环缓刑期。

二、附加刑

1. 罚金

罚金是人民法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。

【解析】

1. 附加刑：可以单独适用。附加刑既可以附加在主刑上，比如判处 5 年有期徒刑附加 5 万罚金；也可以单独判处 5 万罚金，即单独适用。附加刑只能附加适用（错误），原因：可以单独适用。

2. 罚金：交钱，人民法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。

（1）罚金≠罚款：“罚款”属于行政处罚，比如问“下列属于刑罚附加刑的有哪些”，只能选罚金。

（2）记忆：金子比款更值钱，罚金更重，对应刑罚附加刑，罚款对应行政处罚。

2. 剥夺政治权利

剥夺政治权利，是指剥夺犯罪人参加国家管理和政治活动权利的刑罚方法。

剥夺政治权利是指剥夺犯罪分子下列 4 项权利：

- （1）选举权和被选举权；
- （2）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；
- （3）担任国家机关职务的权利；
- （4）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

【解析】

1. 剥夺政治权利（重点）：第（1）（2）点在宪法中重点讲解。

（1）选举权和被选举权。

（2）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利：圈出“出版”，被剥夺政治权利，可以进行文学创作，可以写书但是创作完不能出版。

（3）担任国家机关职务的权利：圈出“任何”，被剥夺政治权利不能在国家机关担任小科员、小职工。

（4）担任国有公司、国有企业、事业单位、人民团体的领导职务的权利：企业是国有企业，不能担任的是领导职位。被剥夺政治权利，可以去国企当小职工，但是不能做领导。

2. 补充考点：法律上有两种情况，必须剥夺犯罪分子政治权利。

(1) 对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利：比如间谍罪、背叛国家罪、分裂国家罪，属于危害国家安全的犯罪，必须剥夺政治权利。王某犯间谍罪被判有期徒刑 3 年（错误），原因：应当、必须附加剥夺政治权利，已经危害到国家安全，不能给予他我国的政治权利。

(2) 对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身：比如在新闻中看到，一些高官因为贪污受贿落马，判决书上会写明因为刑法 383 条贪污罪，被判处死刑并处剥夺政治权利终身。

(3) 口诀：国安死无是应当。国家安全、死刑、无期，应当剥夺政治权利。

3. 答疑：剥夺政治权利有期限，被判处有期徒刑附加剥夺政治权利，一般附加剥夺政治权利 1-5 年，法官在区间内根据情节选择。

3. 没收财产

没收财产是将犯罪分子个人所有财产的部分或者全部强制无偿地收归国有的刑罚方法。

【解析】

没收财产：将犯罪分子个人所有财产的部分或者全部强制无偿地收归国有的刑罚方法，关键词“个人”。没收财产是没收犯罪分子个人及其家属的所有财产（错误），原因：只能没收犯罪分子个人的财产。

4. 驱逐出境

驱逐出境，是强迫犯罪的外国人离开中国国（边）境的刑罚方法。

【解析】

驱逐出境：关键词“外国人”，驱逐出境仅针对外国人。对本国公民王某符合条件可以驱逐出境（错误），原因：驱逐出境只针对外国人。

三、追诉时效

1. 追诉时效期限：

犯罪经过下列期限不再追诉：

(1) 法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的，经过 5 年；

- (2) 法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的，经过 10 年；
- (3) 法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的，经过 15 年；
- (4) 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年。如果 20 年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

【解析】

1. 追诉时效：省考公安刑法中常考，下列犯罪根据法律规定符合相应的情形，过了相应的期限就不追究。

(1) 法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的，经过 5 年：比如在我国重婚罪的一般情形最高刑是 2 年，王某犯了重婚罪，司法机关到第 6 年才发现，不再追究王某的重婚罪。

(2) 法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的，经过 10 年：刑法中“以上、以下”包含本数，“不满”不包含本数。法定最高刑是 5 年，经过多少年不再追究：5 年以上包括 5 年，因此经过 10 年不追究。

(3) 法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的，经过 15 年。

(4) 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年（重点）：如果事情非常严重，20 年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

2. 考查方式：

(1) 5 年、15 年、20 年是差值为 5 的等差数列。

(2) 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，20 年后认为有必要追究的，报最高检察院：刑事诉讼中，一般是由检察院向法院提起诉讼，20 年后认为还需要追诉，应该报最高检核准，常见干扰项是法院。

3. 案例：王某犯了 A 罪，法定最高刑是有期徒刑 12 年，经过 15 年不追究。

2. 追诉时效延长

(1) 在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

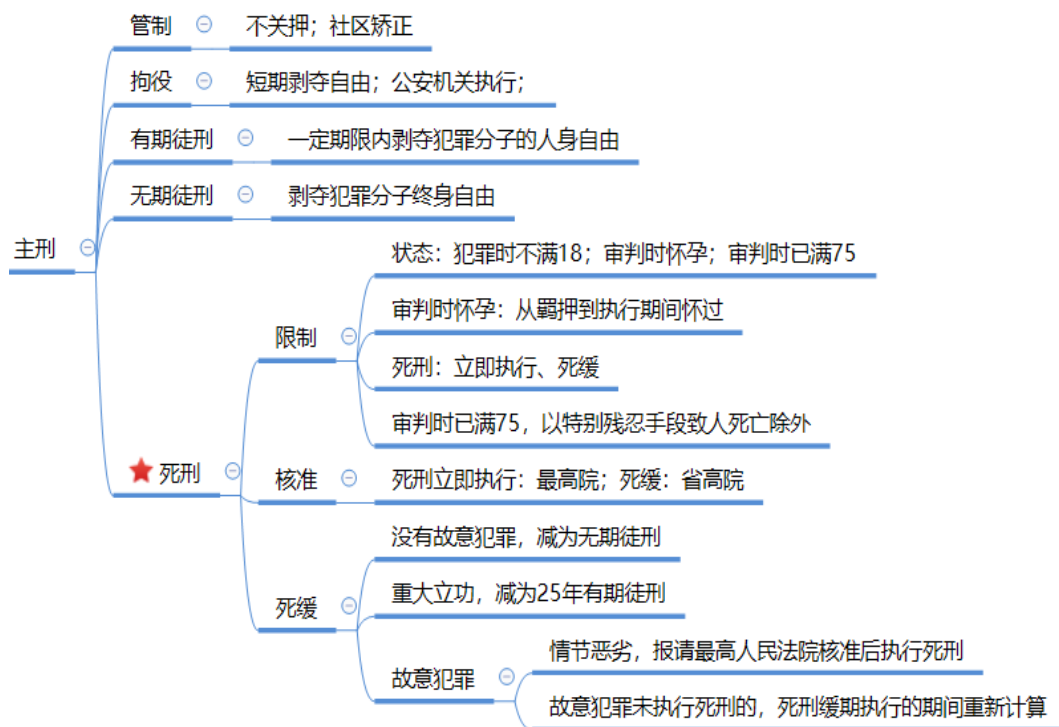
(2) 被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

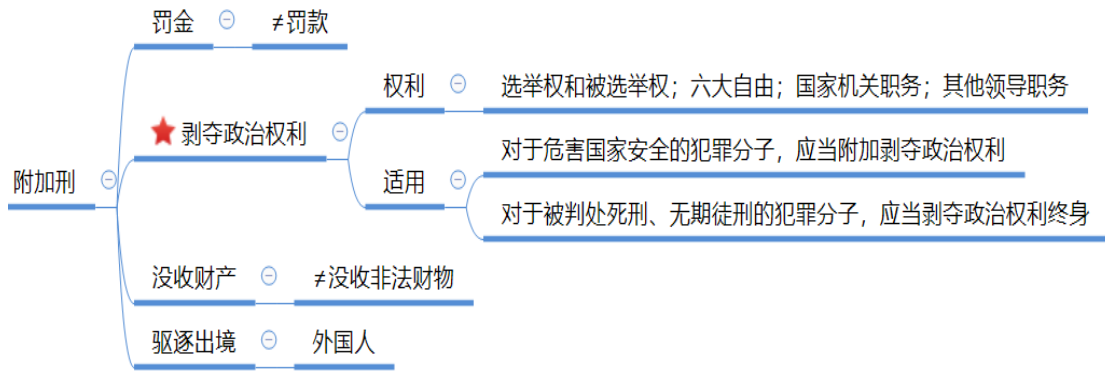
【解析】

不适用诉讼时效：发生下列情况，不论过了多久一律都追究。

(1) 在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制：无论过了多久都追究。比如王某杀人之后，公安机关已经立案侦查，但是因为王某作案手段隐秘，公安机关一直没有破案，但是王某一直在家里呆着，没有逃避侦查和审判。相关机关立案或受理，本人逃避侦查、审判，需要同时满足两个条件，不受诉讼时效限制，王某作案后没有逃避，因此适用诉讼时效。

(2) 被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制：符合条件，国家机关不管，此时不受诉讼时效限制。比如王某杀人，被其他人发现后向公安机关报案，但是公安机关不管，即便过了时效，也要追究，不受追诉时效限制。





【注意】

1. 主刑:

- (1) 管制: 不关押, 实行社区矫正。
- (2) 拘役: 短期剥夺人身自由, 由公安机关执行。
- (3) 有期、无期: 一般关押在监狱。
- (4) 死刑 (重点):

①限制:

- a 犯罪时不满 18, 审判时怀孕的妇女 (从先行关押到执行死刑期间怀过孕)、审判时已满 75 周岁的人。
- b 不适用死刑指既适用死刑立即执行, 也不是适用死刑缓期执行, 最高判处无期徒刑。
- c 审判时已满 75 周岁的老人有例外, 以特别残忍手段致人死亡可以适用死刑。

②核准: 死刑立即报最高院核准, 死缓可以报省高院核准。

③死缓: 缓 2 年, 2 年待在监狱, 表现不同, 结果不同。

- a 没有故意犯罪, 减为无期徒刑。
- b 有重大立功, 减为 25 年有期徒刑。
- c 故意犯罪: 情节恶劣, 报最高院核准执行死刑; 情节不恶劣, 重新计算缓刑期。

2. 附加刑: 既可以单独适用, 也可以附加适用。

- (1) 罚金: 不等于罚款。
- (2) 剥夺政治权利 (重点):

①权利: 选举权和被选举权; 六大自由 (重点掌握出版自由, 被剥夺政治权

利可以进行创作，但是不能出版)；任何国家机关职务；国企、事业单位、人民团体的领导职务。

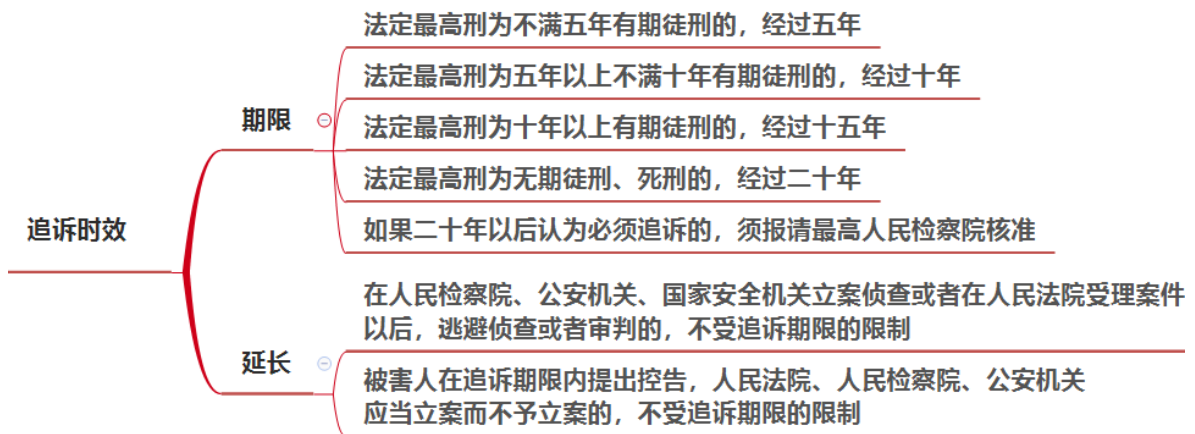
②适用：

a 危害国家安全的犯罪分子，应当剥夺政治权利，一般在 1 年以上，5 年以下，法院在此区间选择。

b 被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。

(3) 没收财产：不等于没收非法财物。没收个人财产，若是夫妻共同财产，一部分是妻子/丈夫的，仅针对犯罪分子个人的财产。

(4) 驱逐出境：针对外国人。



【注意】

1. 期限：一般从犯罪那天开始计算。

(1) 法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的，经过 5 年。

(2) 法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的，经过 10 年。

(3) 法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的，经过 15 年。

(4) 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年。如果 20 年以后认为有必要追诉的，须报请最高人民检察院核准。

2. 延长：不适用诉讼时效，不论过了多久都要追究。

(1) 在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

(2) 被害人（不仅包括被害人，还包括第三方）在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

强化练习

1. (单选) 对被判处拘役的罪犯, 执行机关是 ()。

- A. 监狱
- B. 公安机关
- C. 司法行政机关
- D. 社区矫正机构

【解析】1. B 项正确: 拘役由公安机关执行。【选 B】

2. (单选) 法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的, 不再追诉的法定时限是 ()。

- A. 经过 5 年
- B. 经过 15 年
- C. 经过 10 年
- D. 经过 20 年

【解析】2. 追诉时效的典型考法。C 项正确: 经过 10 年。【选 C】

3. (多选) 犯罪经过下列 () 期限不再追诉。

- A. 法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的, 经过 5 年
- B. 法定最高刑为 5 年到 10 年有期徒刑的, 经过 10 年
- C. 法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的, 经过 15 年
- D. 法定最高刑为无期徒刑、死刑的, 经过 25 年

【解析】3. B 项错误: 法条表述为 5 年以上不满 10 年, 即 $5 \leq X < 10$, “5 到 10” 表述不严谨。D 项错误: 法定最高刑为无期徒刑、死刑的, 原则是经过 20 年不再追究。【选 AC】

4. (单选) 甲女将乙男杀死并分尸, 一审被判处死刑。一个半月后, 经最高人民法院核准执行死刑, 准备押赴刑场时甲女声称自己怀孕, 经调查发现甲女已怀孕 3 个月。关于本案的分析, 正确的是 ()。

- A. 死刑已经核准, 继续对甲女执行死刑
- B. 应当中止执行死刑, 待甲女分娩后再执行死刑
- C. 应当中止执行死刑, 先对甲女实行人工流产后执行死刑
- D. 停止对甲女执行死刑, 报请最高人民法院依法改判

【解析】4. D 项正确：从关押到执行死刑期间怀过孕，属于审判时怀孕的妇女，不适用死刑，因此要停止执行死刑，依法改判。B、C 项错误：不人道。A 项错误：审判时怀孕的妇女不适用死刑。【选 D】

【注意】“五马分尸”是以特别残忍手段致人死亡，仅修饰“已满 75 周岁的人”，题干为审判时怀孕的妇女。

5.（单选）2016 年 8 月 6 日下午 6 时许，赵某（男，17 岁，无业）持刀在本市某偏僻路段对路过的女青年小焦进行抢劫。在抢劫得手准备逃走时，赵某突然认出被抢的女青年是其以前的邻居小焦。赵某怕暴露，用匕首连刺小焦数刀致小焦失血过多死亡。赵某行为构成抢劫罪和故意杀人罪，下列量刑说法正确的是（ ）。

- A. 应当适用死刑
- B. 可以适用死刑
- C. 不可以适用死刑
- D. 不应当适用死刑，但可以判处死缓

【解析】5. C 项正确：赵某 17 岁犯罪，属于犯罪时不满 18 周岁，一律不适用死刑。D 项错误：不适用死刑指既不适用死缓，也不适用死刑立即执行，最高只能判无期徒刑。【选 C】

6.（单选）依据宪法和法律规定，因间谍罪被判处有期徒刑的赵某在刑满释放当年可以从事的活动是（ ）。

- A. 自由宣传某种宗教信仰
- B. 控告当年办理其案件的国家工作人员
- C. 参加当地组织的抗战胜利七十周年游行
- D. 选举其户籍所在地的县级人民代表大会代表

【解析】6. 间谍罪是危害国家安全类犯罪，应当剥夺政治权利。C、D 项错误：剥夺政治权利包括选举权和被选举权，六大自由，担任国家机关任何职务的权利，担任国企、事业单位、人民团体领导职务的权利。

A 项错误：宪法中规定，在我国有信教自由，但没有传教自由，不能自由宣传。

B 项正确：可以控告，有监督权。比如王某犯间谍罪被判处有期徒刑 3 年，附加剥夺政治权利 5 年，剥夺政治权利 5 年从离开监狱起算，到第 6 年王某有政治权利。只要附加刑被判处剥夺政治权利，主刑有期徒刑 3 年期间也没有政治权利，一共被剥夺政治权利 8 年。【选 B】

7.（单选）死缓犯二年期满后减为无期徒刑的条件是（ ）。

- A. 没有故意犯罪
- B. 确有悔改表现
- C. 有立功表现
- D. 有重大立功表现

【解析】7. A 项正确：没有故意犯罪，减为无期徒刑。D 项错误：有重大立功表现，减为 25 年有期徒刑。【选 A】

【答案汇总】1-5：B/C/AC/D/C；6-7：B/A

第七节 刑罚的适用

【解析】

刑罚的适用：累犯，自首、立功，缓刑，公安类考试中缓刑是绝对重点，要重点把握。

一、累犯

累犯，是指因犯罪而受过一定的刑罚处罚，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯一定之罪的罪犯。

对累犯应当从重处罚。累犯包括一般累犯和特殊累犯。

【解析】

1. 累犯：至少要犯两次罪才有可能成立累犯，要求后罪在前罪刑罚执行完毕（一般指主刑执行完毕）或者赦免（由人大常委会决定、国家主席颁布的特赦令）以后，前罪完事之后再犯才可能成立累犯。

2. 累犯分为一般累犯和特殊累犯。

（一）一般累犯

一般累犯，是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在 5 年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪分子。

1. 前后两罪都是故意犯罪。
2. 前后两罪都应当是被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪。
3. 后罪在前罪的刑罚执行完毕或赦免以后 5 年之内。
4. 不满 18 周岁的人犯罪的，不成立累犯。

【解析】

1. 一般累犯：2 个故意+2 个有期↑+5 年之内。同时满足这三个条件，成立一般累犯。

（1）2 个故意：前后两罪都是故意犯罪。

（2）2 个有期↑：前后两罪都被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，即判处有期徒刑、无期徒刑。

（3）5 年之内：后罪在前罪的刑罚执行完毕或赦免之后的 5 年之内，即后罪在前罪完事之后的 5 年内。

2. 王某因为盗窃罪被判处有期徒刑 3 年，出狱后第 4 年又因为抢劫罪被判处有期徒刑 10 年有期徒刑，成立一般累犯。前罪是盗窃罪，后罪是抢劫，都是故意犯罪；前罪是有期徒刑 3 年，后罪是有期徒刑 10 年，符合“两个有期徒刑以上刑罚”；抢劫罪在其出狱后，即刑法执行完毕之后的第 4 年，符合 5 年之内，三个条件同时满足，成立一般累犯。甲因为过失致人死亡被判处有期徒刑 4 年，出狱后 3 年，因为盗窃罪被判处有期徒刑 7 年，过失致人死亡不满足“两个故意”，不成立一般累犯。

3. 不满 18 周岁的人犯罪，不成立累犯：一个人前后两个罪都在 18 岁之前，此时不成立累犯；一个罪在 18 岁之前犯，一个罪在 18 岁之后犯，也不成立累犯。必须要求前后两罪都在 18 岁之后犯，才有可能成立累犯。

4. 注意：

（1）题目中没有特殊说明，视为已满 18 周岁。

（2）考试一般给出案例，问是否构成一般累犯，比对这三个条件即可。

（二）特殊累犯

特殊累犯，是指危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免后，在任何时候再犯上述任一类罪的情形。

【解析】

1. 特殊累犯：只有一个罪名要求。前罪是危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的三种罪之一，后罪也是三种罪之一，前后两罪都符合“国恐黑”这三个罪名，不论判处何种刑罚、中间隔了多久，只要前后罪名都满足，成立特殊累犯。

（1）王某因为危害国家安全罪被判处有期徒刑 3 年，出狱后 10 年因为黑社会性质的组织犯罪被判处拘役，前后两罪都是三种罪之一，不论中间隔了多久、被判何种刑罚，成立特殊累犯。

（2）王某因为危害国家安全罪被判处拘役，出狱后第 3 年因为抢劫罪被判处有期徒刑 7 年，前罪属于三种罪之一，“抢劫”不属于三种罪之一，因此不成立特殊累犯。

2. 答疑：

（1）前罪是三种罪之一，后罪也是三种罪之一，但是前罪没有执行完毕，前罪完事之后再犯后罪才可能成立累犯，因此此时不成立累犯。

（2）通说认定，特殊累犯也要求前后两罪都是 18 岁之后。

二、自首与立功

（一）自首

自首，是指犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为，或者被采取强制措施犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。

对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

【解析】

1. 自首：用“或者”隔开，前面是一般自首，后面是特别自首。

(1) 一般自首：犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为。包括自己投案，或者因病、因伤打电话、写信投案。

(2) 特别自首：犯罪以后被动归案，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。

(3) 例子：

①甲去乙家偷东西，在警察发现之前，自己到公安局对警察说明自己如何盗窃、如何销赃、用了什么手段，犯罪之后自动投案并如实供述自己的罪行，成立一般自首。

②甲因盗窃罪被动归案，警察问的时候，向警察承认自己盗窃的罪行，还交代了自己绑架的行为，如何绑架、要了多少钱如实供述，犯罪之后被动归案，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行（绑架），成立特别自首。

2. 坦白：常说的“坦白从宽、抗拒从严”，是指被动归案被抓，如实供述被指控的罪行。比如甲因为犯盗窃罪被抓，如实向司法机关供述自己盗窃的罪行，如何盗窃、销赃，成立坦白。

3. 区分：

(1) 犯罪之后自动投案，如实供述自己的罪行，成立一般自首。

(2) 犯了A罪，被动归案，如实供述本人所犯的B罪，成立特别自首。

(3) 犯了A罪，被动归案，如实供述本人所犯的A罪，成立坦白。

4. 量刑：对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。

(二) 立功

立功，是指犯罪分子揭发他人的犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等的行为。

对于有立功表现的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

【解析】

1. 立功：犯罪分子揭发他人的犯罪行为查证属实，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的行为。比如甲因盗窃被抓，甲承认自己盗窃行为的同时，还

向警察举报了王某杀人的行为，刀放在哪里、尸体藏在何处都如实交代，警察根据甲提供的线索成功破获王某杀人一案，此时甲揭发他人行为，侦破其他案件，成立立功。

2. 区别：自首一般讲自己的事；立功一般讲他人的事。

3. 量刑：对于有立功表现的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。在我国鼓励犯罪分子自首、立功。

三、缓刑

（一）对象

被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子。

（二）条件

1. 犯罪情节较轻。
2. 有悔罪表现。
3. 没有再犯罪的危险。
4. 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

【解析】

1. 缓刑是公安考试中常考且难度较大的考点。

2. 缓刑：如张某的母亲患有重病，非常痛苦，于是要求张某买农药，张某买回后其母亲服下农药，属于安乐死，张某构成故意杀人罪，被判处 3 年有期徒刑，缓期 4 年执行，判决后张三不收监，在家的 4 年会有人监督，4 年表现良好、遵守规定不需要继续服刑，这就是缓刑，又被称为有条件的不执行原判刑罚。

3. 死缓和缓刑不同，缓刑不收监，符合条件不执行原判刑罚，而死缓在监狱中执行。

4. 对于缓刑的使用对象：被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子符合条件可以缓刑。如王某被判处有期徒刑 4 年，王某不可以适用缓刑。

5. 条件：四个条件需要同时满足。

- （1）犯罪情节较轻。
- （2）有悔罪表现。
- （3）没有再犯罪的危险。

(4) 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

(三) 缓刑适用的特殊规定

不满 18 周岁的人、怀孕的妇女和已满 75 周岁的人，应当宣告缓刑。

对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。

【解析】

缓刑适用的特殊规定（重点）：同时满足对象和情节条件是应当适用缓刑还是不适用缓刑的问题。

(1) 不满 18 周岁的人、怀孕的妇女和已满 75 周岁的人，应当（必须）宣告缓刑。

(2) 对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。

(3) 如某人是 17 周岁，同时符合对象和情节条件，可以适用缓刑（错误），应当适用缓刑；如李四是怀孕妇女，被判处 5 年有期徒刑，应当适用缓刑（错误），需要被判处拘役或 3 年以下有期徒刑才符合对象要求。

(四) 缓刑禁止令

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

【解析】

缓刑禁止令：如张某被判处 3 年有期徒刑缓期 4 年执行，4 年中可能根据犯罪情节实行禁止令，禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动（如张某违法经营假冒伪劣商品，缓刑 4 年内不能从事经营类活动），进入特定区域、场所（如张某由于猥亵儿童被判缓刑，缓刑考验期内禁止进入相应儿童游乐园、幼儿园等），接触特定的人（禁止张某接触曾猥亵的儿童）。

(五) 缓刑的结果

1. 在缓刑考验期内，如果遵守一定条件，原判刑罚就不再执行，并公开予以宣告。

2. 缓刑撤销：

- (1) 缓刑考验期内犯新罪或者发现漏罪；
- (2) 缓刑考验期内违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的。

【解析】

如张某被判 3 年有期徒刑缓 4 年执行，4 年为考验期，考验期内表现不同，结果不同。

(1) 在缓刑考验期内，张某遵守相关规定，表现良好，4 年时间一到，张某不需要再被关押，原判刑罚 3 年就不再执行。

(2) 若在考验期内张某不遵守相关规定，如要求禁止接触曾经威胁的儿童，但张某天天去该儿童家门口，那么执行原来所判的刑罚，如原来判 3 年就执行 3 年。

(3) 若张某在 4 年之内犯了新罪，或者被发现漏罪，如曾经杀人等，此时撤销缓刑，数罪并罚，将新罪或漏罪与原来的 3 年算总账。



【注意】

1. 累犯：

(1) 一般累犯：同时满足三个条件，2 故意、2 有期、5 年之内（后罪在前罪刑罚执行完毕或赦免后 5 年内）。

(2) 特殊累犯：前后两罪均是危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性

质的组织犯罪之一。

(3) 不满 18 周岁的人犯罪，不成立累犯，既不成立一般累犯，也不成立特备累犯。

(4) 如果王某前罪犯国家安全罪被判处拘役，10 年后因为恐怖活动类犯罪被判拘役，王某成立特殊累犯；如果王某因为抢劫罪被判处 3 年有期徒刑，3 年后因为盗窃罪被判处拘役，王某不成立累犯，不满足两个有期。

2. 自首：

(1) 一般自首：犯了 A 罪、自动投案、如实供述 A 罪。

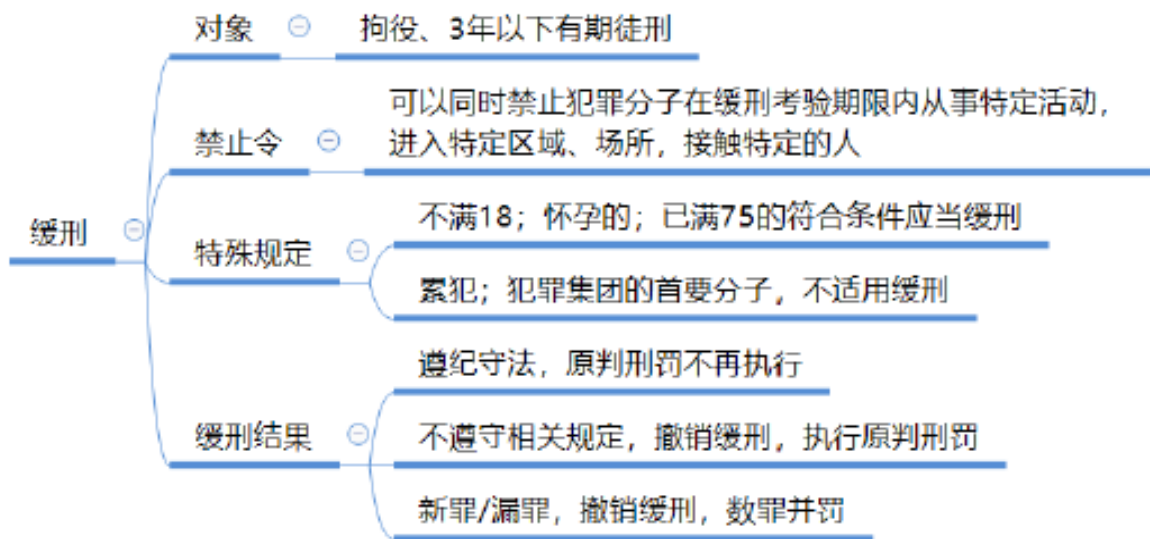
(2) 特别自首：因为犯了 A 罪被动归案，如实供述所犯 B 罪。

(3) 对于自首，可以从轻或减轻；犯罪较轻的，可以免除处罚。

3. 立功：

(1) 揭发他人犯罪；提供重要线索；侦破其他案件。

(2) 可以从轻或者减轻，有重大立功的，可以减轻或免除处罚。



【注意】

1. 王某被判处管制符合条件可以适用缓刑（错误），应该是拘役或三年以下有期徒刑。

2. 某人已满 75 周岁的老人，应当宣告缓刑（错误），符合条件应当缓刑。

3. 王某因为赌博被判处缓刑，缓刑考验期内，可以禁止去一些人多聚赌的场合。

4. 王某被判缓刑，缓刑考验期内不遵守规定，到一些禁止的地方，可以撤销缓刑，执行原判刑罚。

强化练习

1. (2019 深圳一单选) 对于判处拘役、() 年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合《刑法》规定条件的，可以宣告缓刑。

- A. 一
- B. 三
- C. 五
- D. 七

【解析】1. B 项正确：被判拘役、3 年以下有期徒刑。【选 B】

2. (单选) 甲因盗窃被公安机关逮捕。在审讯期间，甲主动交代出曾实施过抢劫 犯罪。甲交代抢劫犯罪的行为属于 ()。

- A. 自首
- B. 坦白
- C. 立功
- D. 悔过

【解析】2. A 项正确：属于特别自首，犯 A 罪被动归案，如实交代本人所犯的 B 类罪，为特别自首。B 项错误：甲因为盗窃被动归案，如实供述盗窃罪，成立坦白。C 项错误：甲因为盗窃被动归案，供述了张三的杀人案件，构成立功。

【选 A】

3. (2019 深圳一单选) 张某，女，25 岁，因大量使用地沟油等有害食材制作并销售快餐而被法院以生产、销售不符合安全标准的食品罪判处有期徒刑 3 年。关于缓刑的适用，说法正确的是 ()。

- A. 如果张某被依法判处有期徒刑 5 年，可以适用缓刑
- B. 如果张某身怀有孕，可以适用缓刑
- C. 根据张某的犯罪情况，可以同时禁止其在缓刑考验期限内从事生产销售行

为

D. 只要张某在缓刑考验期限内没有故意犯罪，缓刑考验期满，原判刑罚就不再执行

【解析】3. A 项错误：被判拘役或 3 年以下有期徒刑可以适用缓刑。

B 项错误：犯罪时不满 18 周岁、怀孕的和已满 75 周岁符合条件的是应当适用缓刑，如果不符合条件就不能缓刑。

C 项正确：因为销售被判刑，考验期内可以有禁止令。

D 项错误：如果发现漏罪可以撤销缓刑，数罪并罚。【选 C】

4. （2019 广东一单选）根据我国《刑法》的规定，下列情形中构成累犯的是（ ）。

A. 甲犯交通肇事罪被判有期徒刑，刑罚执行完毕后 4 年又犯故意伤害罪

B. 乙犯分裂国家罪被判有期徒刑，刑罚执行完毕后第 10 年又犯煽动颠覆国家政权罪

C. 丙犯盗窃罪被判有期徒刑，刑罚执行完毕后第 7 年又犯抢劫罪

D. 丁 17 岁时犯故意伤害罪被判有期徒刑 2 年，刑满释放后第 3 年又犯抢劫罪

【解析】4. A 项错误：交通肇事罪是刑法分则中的过失犯罪，不满足一般累犯的 2 故意，且交通肇事不属于国恐黑三种特殊罪名，不成立特殊累犯。

B 项正确：分裂国家罪、煽动颠覆国家政权罪为危害国家安全类犯罪，前后两个罪名都符合，故成立特殊累犯，不需要考虑被判什么刑罚、中间间隔多久。

C 项错误：要求在 5 年内再犯，而 7 年再犯超出 5 年之内。

D 项错误：累犯要求前后两罪在 18 周岁之后，不满 18 周岁的人犯罪不成立累犯。【选 B】

【答案汇总】1-4：B/A/C/B

第八节 分则

【解析】

考试会给出案例考查某人构成何种罪，我国有 470 多个罪名，不需要全部掌握，掌握高频常考罪名的行为结构，掌握此罪和彼罪的区分。

（一）贪污罪

贪污罪，是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。



【解析】

贪污罪：

（1）主体：国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，可以记为国家公职人员。如果是非公职人员，如私企员工非法占有本单位财物，图片中的宋某是王宝强影视文化有限公司职员，利用职务便利侵占公司资产，对宋某定罪是职务侵占罪。

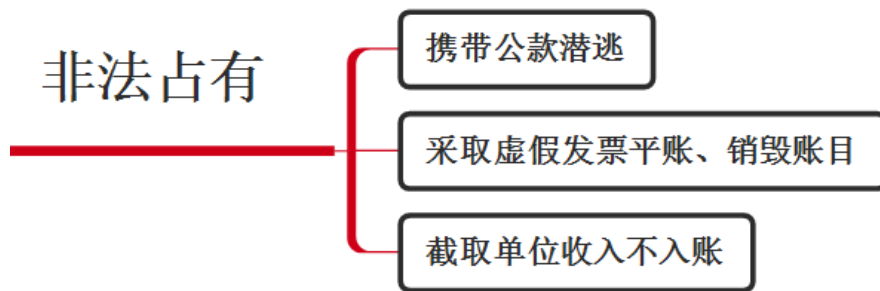
（2）非法占有：公职人员将公共财物贪污后不会归还，定贪污罪，如果公职人员将公款挪用后还有可能还，定挪用公款罪。

小技巧：如何区分“还”和“不还”

1、关键词：非法占为己有 vs 挪用

2、根据题干表述：

有下列情形之一的表明行为人具有非法占有的目的



【解析】

如何确定是否会还：

（1）关键词：若题干表述为挪用公款，定为挪用公款罪，如果表述为非法将公共财物占为己有定贪污罪。

（2）要看题干的表述：

①携带公款潜逃：如丁义珍市长将公款非法占有后逃到美国，直接定贪污罪。

②如果将公共财物贪污后，采取非法手段平账、销毁账目，不想归还定贪污罪。

③截取单位收入不入账：将单位的钱财没有按时、按数目计入账目，视为不归还。

（3）若题干并没有三种情形，只写出被公职人员拿走，没有明确表明是非法占有，或三种情形，都用善良的角度思考，视为挪用。如某市长将公款拿走后用于整容，1年后没有归还，没有“非法占为己有”，没有“携带公款潜逃”“采取虚假发票平账”“截取单位收入”，此时视为挪用公款罪。

注意：第三百九十四规定，国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，依照贪污罪定罪处罚。

【解析】

如果某公职人员在国内公务或对外交往中接受到礼物，按照国家规定应当交

公，礼物是公共财物，应当交公不交公且数额较大（一般而言是 3-20 万），定为贪污罪。

（二）挪用公款罪

挪用公款罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用公款数额较大、进行营利活动，或者挪用公款数额较大、超过 3 个月未还的行为。

非法活动：赌博、嫖娼



营利活动：炒股、创业



股票必涨
股票必涨
股票必涨
股票必涨
股票必涨
股票必涨

其他活动：看病、整容
且超3个月未还



【解析】

1. 挪用公款罪：

（1）国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动（如赌博、嫖娼、放高利贷等）；或者挪用公款数额较大、进行营利活动（如用于炒股、创业）；或者挪用公款数额较大、超过 3 个月未还的行为（如看病、整容、买口罩等）。

（2）若挪用公款去整容第 2 个月归还，不能定挪用公款罪，整容不是非法活动、也不是营利活动，也没有超过 3 个月未归还，不构成挪用公款罪，会进行内部惩处，而不构成犯罪。

（3）数额较大：司法解释中给出 5 万元以上。

2. 挪用公款罪与挪用资金罪的区别：如国家公职人员有以上三种行为，拿走公款定挪用公款罪；若为非国家工作人员，如私企职工甲利用职务便利挪用粉笔的钱整容，第四个月未归还，则定挪用资金罪。

（三）受贿罪

受贿罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。

【解析】

1. 受贿罪：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物（如国家工作人员对甲说不给 10 万元不升职加薪），或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。

2. 我国没有索贿罪，主动索取他人财物定受贿罪。

3. 非法收受他人财物，为他人谋取利益：

（1）财物包括货币（钱）、物品（豪宅、豪车）、财产性利益（如给领导送股票、股份、旅游服务、会员卡等），注意我国目前不承认性贿赂，不能将女性物质化。

（2）为他人谋取利益：如领导收钱后办事构成为他人谋利益。只要有为他人谋利益的承诺、实施和实现，三者之一即属于为他人谋取利益。

①承诺：如领导和甲说“放心，包在我身上”。

②实施：进行运转。

③实现：事情办成。

4. 受贿罪与贪污罪的区别：贪污罪贪污的是公共财物，而受贿罪索取的是他人财物，秒杀办法是看财物属于私人还是公共。

（四）抢劫罪（压制反抗，强行取财）

1. 概念

抢劫罪，是指以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，强行劫取公私财物的行为。

“其他方法”指由行为人采取的致使被害人不能反抗、不知反抗或不敢反抗的方法。

关于灌酒常考的三种情形	
为了取财，将他人灌醉，拿走财物	
正常喝酒，双方均醉了，路人甲拿走财物	
正常喝酒，一方醉了，另一方临时起意拿走财物	

【解析】

1. 抢劫罪（王牌考点）：以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，强行劫取公私财物的行为。

2. 手段：

（1）暴力：如甲想要王某的钱，用刀捅伤王某后拿走钱。

（2）胁迫：如甲用刀指着乙说“要钱还是要命”。

（3）其他方法：行为人采取的致使被害人不能反抗、不知反抗或不敢反抗的方法。用一种方法压制住被害人，如甲想要乙的钱，将乙灌醉后拿走乙的钱，典型的让乙不知反抗，又如用蒙汗药将乙迷晕，都是属于其他方法。

3. 区分盗窃罪和抢劫罪：

（1）如甲想要乙的手表，将乙灌醉后拿走手表，让乙不知反抗拿走财物构成抢劫罪；如果正常喝酒时二人都喝醉，路人丙将乙的手表带走，是一种“和平”的方式拿走财物，对丙定盗窃罪；如甲乙正常喝酒，乙喝醉后而甲没有喝醉，甲看到乙的手表临时起意拿走手表，此时对甲定盗窃罪。

（2）要看目的，如果目的为了取财，为了达到目的而灌醉，灌醉是压制对方的手段定抢劫，如果临时起意定盗窃罪。

2. 转化犯

（1）携带凶器抢夺的，定抢劫罪而不定抢夺罪。



（2）犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，转化为抢劫罪。

（3）聚众“打砸抢”，毁坏或者抢走公私财物的，对首要分子，应以抢劫罪定罪处罚。

【解析】

转化犯：指本来某人的罪应当定 A 罪，结果在犯罪的过程中符合某些法定情形，在定罪的时候按照 B 罪定罪。

（1）携带凶器抢夺的，定抢劫罪而不定抢夺罪。

①如飞车党，有一群人骑着摩托车从路人身边经过拽走其包、金项链、戒指等，这种行为构成抢夺。抢夺和抢劫的区别在于行为人暴力作用在何处，抢夺时暴力作用在物上，定抢夺罪；抢劫是用刀捅某人、指着某人，暴力作用在人上，定抢劫罪。

②若飞车党抢包时背包中带有凶器，携带凶器抢夺定抢劫罪。飞车党不需要将这把刀展示出来，当一个人骑着摩托车拿着一把刀拽走某人的包、项链，某人不敢反抗，直接达到胁迫的程度，直接定抢劫罪，不需要转化。

（2）犯盗窃、诈骗罪、抢夺罪（前提），为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证（目的）而当场使用暴力或者以暴力相威胁的（手段），三个条件同时满足转化为抢劫罪。如甲到乙家偷东西，被乙发现，甲用匕首指着乙说上前就捅死他，甲犯盗窃罪，用暴力相威胁目的是抗拒抓捕，三个条件同时满足，定为抢劫罪。以暴力相威胁是指威胁被害人或与被害人有关的人，如果用刀指向自己，并表示再上前就自杀，此时不转化为抢劫罪。

（3）聚众“打砸抢”，毁坏或者抢走公私财物的，对首要分子应以抢劫罪定罪处罚。而“小喽啰”构成什么罪定什么罪，如果故意杀人定故意杀人罪，故意伤害定故意伤害罪。

（五）盗窃罪

盗窃罪，是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。

【解析】

盗窃罪：

（1）就是偷，通常是和平手段窃取财物，以非法占有为目的，有以下五种情形之一。

①窃取公私财物数额较大：根据司法解释规定 1000-3000 元，各个地区根据本地区经济状况确定。

②多次盗窃：两年内盗窃三次及以上。

③入户盗窃：偷东西偷到别人家。

④携带凶器盗窃：如果携带凶器盗窃定盗窃罪，如果携带凶器抢夺转化为抢劫罪。

⑤扒窃：在公共场合窃取别人随身携带的财物，如公交车上将别人手提包、手机顺走，属于扒窃。

⑥“或者”前面要求数额较大，“或者”之后的四种情形在法律里不要求数额较大。

（2）既遂标准：财物脱离主人控制，失控说，财物脱离主人控制就既遂。如甲在火车上偷走乙的箱包，将箱包扔到窗外，甲的盗窃罪既遂，箱包脱离乙的控制。

（3）调包：“狸猫换太子”，如甲到珠宝店趁售货员不注意，用假的钻石换真的钻石，对甲定盗窃罪。

（六）诈骗罪

诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。



【解析】

1. 诈骗罪，以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。前段时间黄智博骗他人自己有很多口罩，这是虚构事实欺骗他人，构成的就是典型的诈骗罪。

2. 关键词是财物，考试中可能会考查骗色、骗婚不能构成诈骗罪，如王某伪装为富二代骗取一个女子信任而结婚，王某不构成诈骗罪，诈骗罪欺骗的是财物，《婚姻法》会学习，骗婚骗色的行为是有效婚姻，只能通过离婚的方式。

3. 数额较大通常为 3000-10000 元区间，各地区根据本地区情况确定基点。

（七）绑架罪（挟人质以令第三方）

绑架罪，是指利用被绑架人的近亲属或者其他人对被绑架人安危的忧虑，以勒索财物或满足其他不法要求为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制他人的行为。

杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

【解析】

1. 绑架罪：挟人质以令第三方，利用被绑架人的近亲属或者其他人对被绑架人安危的忧虑，以勒索财物或满足其他不法要求为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制他人的行为。

（1）如甲将乙控制住找到乙的父亲丙提要求，要求给 50 万否则撕票，甲构成绑架罪。

（2）如果甲将乙绑架，打电话给其哥哥，要求与自己结婚，不结婚则将乙撕票，此时甲仍然构成绑架罪，不仅可以勒索财物，还可以提出其他要求。

（3）如甲将乙绑架，拿着刀指着乙说不给钱就将他杀害，压制乙反抗索要钱财定抢劫罪。

（4）区分绑架罪与抢劫罪：要看提要求的对象，若向第三方提要求，往往定绑架；若向本人勒索财物，往往定抢劫。

2. 绑架“撕票”如何定罪：

（1）如甲在 13 岁时绑架一个人并且将人杀死，13 岁完全无刑责，此时不定罪、不量刑。

（2）如甲在 15 岁的时候绑架一个人并且将人杀死，15 岁为相对无刑责，对绑架不承担刑事责任，对故意杀人承担刑事责任，定故意杀人罪。

（3）若甲在 20 岁时绑架并且杀死人质，根据法条直接定为绑架罪。法条规定“杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产”。故虽然定绑架罪，但实践中一般定死刑并处没收财产。

（八）非法拘禁罪

非法拘禁罪，是指故意非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。



【解析】

非法拘禁罪：一般指故意非法拘禁他人（如关在小黑屋）或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。典型的是利用他人的羞耻心，使其基于羞耻心难以离开一定场所，如甲将在浴室洗澡女性的衣服偷走，此时女性基于羞耻心难以离开浴室，对甲定非法拘禁罪。

当题干出现：甲为了索债非法拘禁、扣押他人，对甲定何罪？

（公职类考试）

①索取不受法律保护的债务	绑架罪
②杀害伤害相威胁	注意：①②必须同时满足
其他情形	非法拘禁罪

【解析】

为了索取债务将他人非法拘禁、扣押他人如何定罪：

（1）索取不受法律保护的债务，如赌债、高利贷，以杀害、伤害相威胁，如不给钱就杀人，不给钱就打断腿，同时满足定绑架罪。如甲欠乙 50 万赌债，乙为了要回 50 万赌债，于是将甲关起来，打电话给甲的妻子，说不还钱就杀死甲，对乙定绑架罪。

（2）其他涉及索债定非法拘禁，利用排除做题即可。如甲欠乙 50 万元赌债，乙将甲关在自家的屋中，乙对甲说不还钱就不让回家，虽然索取的是赌债，但是没有以杀害、伤害相威胁，没有满足两个条件，定为非法拘禁罪。

1. （2019 内蒙古）宋某为了向徐某索要 20 万元欠款，将徐某拘禁于自己家

中，要求徐某的家人偿还徐某欠下的债务，宋某（ ）。

2.（2018 天津）程某向刘某催要赌债 10 万元未果，便将其劫掠至某地下室关押，并向刘某的家属索要 10 万元赌债，声称还钱放人。程某（ ）

3.（2019 广东）乙欠甲 3 万元长期不还，甲不得已将乙捆绑在自己的空房内，逼迫乙还钱。

4.（2014 山西）甲向乙索要赌债未果，于是纠集亲友把乙挟持到自己家中，然后给乙的妻子去电话说，如果不马上还钱，就打断乙的腿。

【解析】

1. 属于其他情形定非法拘禁罪。
2. 满足第一个条件，但是没有以杀害和伤害相威胁，定非法拘禁罪。
3. 没有同时满足两个条件，直接定非法拘禁罪。
4. 满足两个条件定绑架罪。

（九）故意伤害罪

故意伤害罪，是指故意非法损害他人身体健康的行为。

（十）故意杀人罪

故意杀人罪，是指故意非法剥夺他人生命的行为。

【解析】

1. 故意伤害罪和故意杀人罪都是损害他人的身体健康，剥夺他人的生命，自杀、自残的行为不能构成故意杀人罪或故意伤害罪。

2. 自伤自残一定不构成犯罪（错误），一般来说出现绝对的表述是错误的，在我国有罪名是战时自伤罪，对于军人，战争时通过自伤自残躲避战争义务构成犯罪。

3. 故意杀人罪涉及的情形：

（1）杀尸体：如甲的仇人尸体在路边，甲对尸体捅刀构成侮辱尸体罪。

（2）打胎：我国生命的起点是脱离母体能够独立呼吸，而胎儿没有独立呼吸，打胎不构成故意杀人。

（3）溺婴：将婴儿溺死在水中，非法剥夺他人生命，构成故意杀人罪。

（4）安乐死：别人同意的情况下，帮助别人死亡在我国构成故意杀人罪。

（5）**大义灭亲**：如一个老汉横行乡里、无恶不作，于是老汉的儿子为民除害将其杀死，大义灭亲仍然构成故意杀人，没有任何一个个体可以非法剥夺他人生命。

故意杀人罪 vs 遗弃罪

【解析】

故意杀人罪和遗弃罪：

（1）遗弃罪符合条件该养而不养，情节恶劣构成遗弃罪，根据司法解释规定要看有无生还可能，如扔在荒郊野岭、深山老林中，定故意杀人罪，如果扔在人多的地方，如福利院、人民广场等，有生还的可能性定遗弃罪。

（2）如张三将孩子扔在人民广场，人很多但没有人救助，孩子最终死亡，但是对张三定遗弃罪。

（十一）危险驾驶罪

危险驾驶罪，是指在道路上驾驶机动车，实施刑法所禁止的危险驾驶行为。

本罪行为表现为：

（1）追逐竞驶，情节恶劣；

（2）醉酒驾驶机动车；

（3）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶；

（4）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全。

【解析】

1. **危险驾驶罪**：在道路上驾驶机动车，有下列四种行为之一就构成危险驾驶罪：

（1）追逐竞驶，情节恶劣：如飙车。

（2）醉酒驾驶机动车：酒精占血液比例为 80 mg/ml。

（3）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶。

（4）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全。

（5）不要求最终出事，只要有行为就构成犯罪；毒驾也很恶劣，但是不构成危险驾驶罪，因为罪刑法定，法律没有规定毒驾构成危险驾驶；大货车超载超速不构成危险驾驶罪，校车业务和旅客运输是载人的，而大货车不属于，罪刑法定也不构成危险驾驶罪，但是行政法会处罚。

（十二）交通肇事罪

交通肇事罪，是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

“因逃逸致人死亡”，是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。

行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃，致使被害人无法得到救助而死亡或者严重残疾的，应当以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。

【解析】

1. 违反交通运输管理法规：如王某正常驾驶，而老人横穿马路，王某来不及刹车将老人撞伤，王某不构成交通肇事罪，没有违反交通运输管理法规。

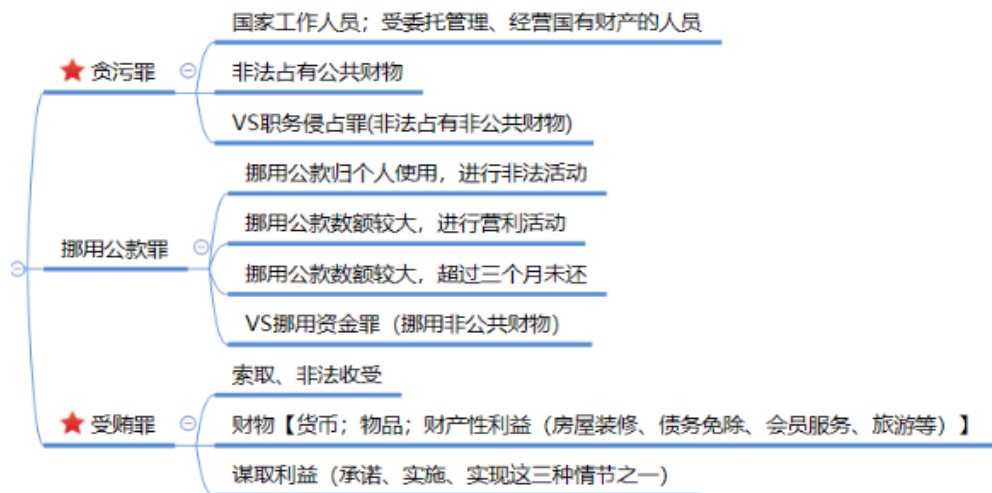
2. 发生重大事故：通常指一人死亡或者三人以上的重伤（包括三人）。如王某违规驾驶，但没有出事，不能定交通肇事罪。

3. 根据刑法明文规定，交通肇事罪为过失犯罪，主观上是过失的，如果王某非常憎恨甲，故意开车将甲撞死，定故意杀人罪。

4. 交通肇事罪中的“因逃逸致人死亡”与故意杀人罪区分：考试常以案例考查。

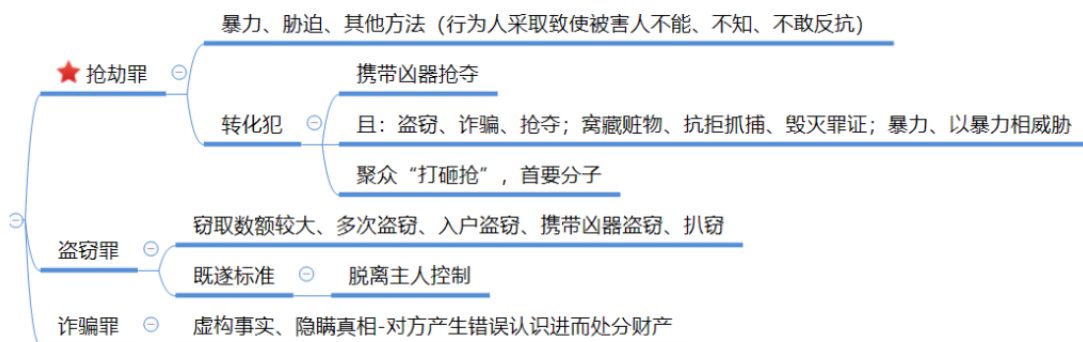
（1）若甲违规驾驶撞伤一个人，非常害怕逃跑，伤者因无法得到及时救助最终死亡，对甲定交通肇事罪中的“因逃逸致人死亡”，量刑为七年以上有期徒刑。

（2）若某人违规驾驶撞伤一个人，非常害怕，于是将被撞的人放在后备箱将其隐藏，遗弃在深山老林，最终被撞的人死亡，甲定故意杀人罪，如果被撞的人严重残疾定故意伤害罪。



【注意】

1. 公职人员将公共财物贪了不还定贪污罪；非公职人员将本单位财物贪了不还定职务侵占罪。
2. 公职人员挪用公款有可能还定挪用公款罪；非公职人员挪用本单位资金有可能还定挪用资金罪。
3. 公职人员主动索取别人的财物、非法收受别人财物为他人谋取利益定受贿罪。



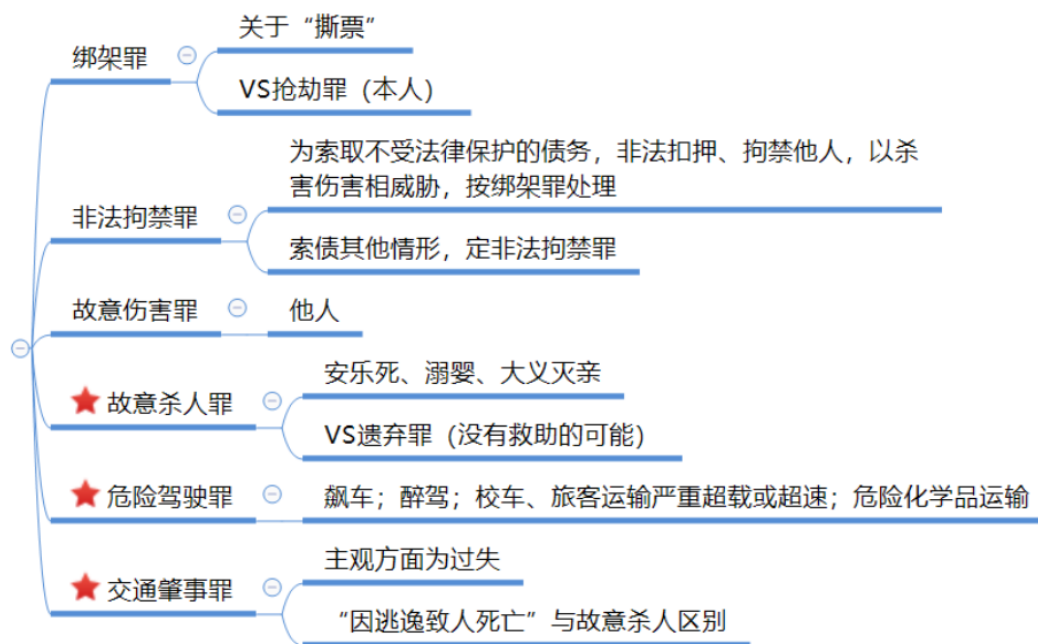
【注意】

1. 甲想要乙的字画，拿着刀子指着乙说“不给字画就捅死你”，采用压制反抗的方式定为抢劫罪。
2. 乙骑着摩托车从甲身边过抢走甲的包，暴力作用在物上定抢夺罪。
3. 如甲抢夺乙的字画时携带凶器转化为抢劫罪。

4. 甲偷乙的东西，被乙当场发现，为了抗拒抓捕，甲拿刀捅了乙，转化为抢劫罪。

5. 若甲到乙家做客，用自己假的字画调包乙真的字画，定为盗窃罪。

6. 若甲对乙说自己有一块手表价值 100 万，而乙的字画只价值 10 万，甲假装自己吃亏和乙交换，甲采用虚构事实的方式让乙产生错误认识处分财产，为诈骗罪。



【注意】

1. 甲是罪犯，趁狱警不注意逃跑，在被警察追捕时控制乙向警察提要求，如果再上前就掐死乙，对甲定绑架罪。

2. 王某欠甲 10 万元，甲为了要债将王某拘禁在家中，对王某说不还钱不能走，不满足两个条件，定非法拘禁罪。

3. 甲一刀将王某捅伤定故意伤害罪。

4. 如果张三将自己的儿子溺死在河中定故意杀人罪，而将其儿子扔到福利院门口定遗弃罪。

5. 王某醉驾定危险驾驶罪；王某违规闯红灯将路人撞死，对王某定交通肇事罪；如果王某为了逃避抓捕将伤者装到后备箱，扔到深山老林导致伤者死亡，对王某定故意杀人。

强化练习

1. (2019 广东一单选) 公司、企业或者其他单位的人员, 利用职务上的便利, 将本单位财物 非法占为己有, 数额较大的涉嫌 () 罪。

- A. 职务侵占
- B. 挪用资金
- C. 贪污
- D. 盗窃

【解析】1. A 项正确: 非公职人员利用职务便利将单位财物非法占为己有, 定职务侵占罪。B 项错误: 挪用资金是挪走之后有可能会归还。【选 A】

2. (2018 宁夏一单选) 甲欠乙债务 5 万元, 乙向甲多次催讨, 甲都未归还。某日为追回债务, 乙伙同丙将甲骗至某处捆绑关押, 然后电话告诉甲的妻子拿 5 万元赎人。乙和丙的行为构成 ()。

- A. 抢劫罪
- B. 敲诈勒索罪
- C. 非法拘禁罪
- D. 抢夺罪

【解析】2. 典型的索债的问题, 要看是否满足两个条件, 不属于不受法律保护的债务, 也没有以杀害、伤害相威胁, 定为非法拘禁罪。公职考试中, 索债问题在非法拘禁和绑架罪中进行选择。【选 C】

3. (2018 内蒙古一单选) 下列行为不构成危险驾驶罪的是 ()。

- A. 醉酒驾驶机动车的
- B. 吸食毒品后驾驶机动车的
- C. 从事校车业务或者旅客运输, 严重超过额定乘员载客, 或者严重超过规定时速行驶的
- D. 违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品, 危及公共安全的

【解析】3. 选非题。B 项错误: 吸毒为行政违法。【选 B】

4. (单选) 甲因患绝症的好友乙的请求, 买来大量安眠药让乙一次性服下, 最终导致乙死亡, 甲的行为 ()。

- A. 不构成犯罪
- B. 构成故意伤害罪
- C. 构成虐待罪
- D. 构成故意杀人罪

【解析】4. 经过别人同意帮助别人死亡, 导致别人死亡, 安乐死构成故意杀人罪。【选 D】

5. (单选) 刘某和张某发现二人刚刚出生的孩子具有先天残疾, 二人商量后将婴儿放置于人迹罕见的深山老林里致其死亡, 二人 ()。

- A. 不构成犯罪
- B. 构成遗弃罪
- C. 构成故意杀人罪
- D. 构成过失致人死亡罪

【解析】5. 没有生还可能性, 定故意杀人罪, 扔在人多的地方定遗弃罪。【选 C】

6. (单选) 钟某借口要买烟, 向店主提出要查看香烟, 趁店主不注意就用假烟与店主真烟调换, 钟某采取类似办法共获取价值 8000 元的香烟。钟某的行为构成 () 罪。

- A. 诈骗
- B. 盗窃
- C. 绑架
- D. 抢夺

【解析】6. B 项正确: 典型的调包行为, 定盗窃罪。A 项错误: 诈骗要求被骗后心甘情愿的将钱和物交给对方。【选 B】

7. (单选) 甲是一水库承包老板, 某晚乙到水库偷鱼被甲发现, 乙带着偷来的鱼逃跑。乙为了摆脱甲的追赶, 挥舞刀的过程中把甲刺成轻伤。乙的行为构成() 罪。

- A. 盗窃
- B. 抢劫
- C. 杀人
- D. 故意伤害

【解析】7. 典型的事后转化为抢劫罪, 无论是否刺死, 只要使用暴力, 满足三个要件转化为抢劫罪, 不对手段单独定罪。【选 B】

【答案汇总】1-5: A/C/B/D/C; 6-7: B/B

补充: 最新司法解释

1. 关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见

重点: 对于乘客实施“抢夺方向盘、变速杆等操纵装置, 殴打、拉拽驾驶人员”等具有高度危险性的妨害安全驾驶行为的, 按以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。



2018.10 28重庆公交坠江事故

【解析】

1. 在近几年考试曾经出现, 某女乘客因为过站没有下车, 要求司机停车而司机不停车, 拉拽司机的方向盘, 定以危险方法危害公共安全罪。

2. 不需要这辆车最终出事, 只要有危险性即可。

2. 最高人民法院出台依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见

故意从高空抛弃物品，尚未造成严重后果，但足以危害公共安全的，依照以危险方法危害公共安全罪定罪处罚；致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，依照刑法第一百一十五条第一款的规定处罚。

【解析】

“故意从高空抛弃物品，尚未造成严重后果，但足以危害公共安全的（危及不特定的人的人身和财产安全），依照以危险方法危害公共安全罪定罪处罚”一般定 3-10 年，如张三在 14 楼向楼下扔玻璃片，即使没有出事，整片的玻璃足以危害公共安全，定以危险方法危害公共安全罪；如果致人重伤或死亡定以危险方法危害公共安全罪，量刑较重，最终定十年以上有期徒刑、无期徒刑，甚至死刑。

3. 《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的通知

已经确诊的新型冠状病毒感染肺炎病人、病原携带者，拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗，并进入公共场所或者公共交通工具的；

新型冠状病毒感染肺炎疑似病人拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗，并进入公共场所或者公共交通工具，造成新型冠状病毒传播的。

【解析】

1. 已经确诊的新型冠状病毒感染肺炎病人、病原携带者，拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗，并进入公共场所或者公共交通工具的，依然按照以危险方法危害公共安全罪定罪。如张三在武汉滞留时间较长，和感染病人有密切接触，相应机关要求治疗，但是张三拒绝隔离治疗，并大肆宴请、乘坐火车，可以定为以危险方法危害公共安全罪。

2. 新型冠状病毒感染肺炎疑似病人拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗，并进入公共场所或者公共交通工具，造成新型冠状病毒传播的，仍然按照以危险方法危害公共安全罪定罪。

3. 考试主要考查法条的原文。

遇见不一样的自己

Be your better self